بِعَيْنِهِ، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا فِي آخِرِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ.

وَسَائِرُ الْأَدْوَاتِ عَلَىٰ الْفَوْرِ، فَإِذَا قَالَ: مَتَىٰ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا طَلُقَتْ فِي الْحَالِ.

وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَىٰ زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلَاقُهَا فِيهِ ثَلَاثًا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا إِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا.

وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَبَانَتْ بِالثَّانِي لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِهِ وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ بِأَوَّلِ الْحَيْضِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ لَمْ تَطْلُقْ [بِهِ].

وَإِنْ قَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، فَكَذَّبَهَا طَلُقَتْ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ حِضْتِ، وَكَذَّبَتْهُ طَلُقَتْ بِإِقْرَارِهِ.

وَإِنْ قَالَ: إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ وَضَرَّتُكِ طَالِقَتَانِ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، فَكَذَّبَهَا طَلُقَتْ دُونَ ضَرَّتِهَا.

٣- بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ

الْمَرْأَةُ إِذَا لَمْ يُدْخَلْ بِهَا تُبِينُهَا الطَّلْقَةُ، وَتُحَرِّمُهَا الثَّلَاثُ مِنَ الْحُرِّ، وَالِاثْنَتَانِ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا وَقَعَتْ مَجْمُوعَةً؛ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثَلَاثًا، أَوْ: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ، وَإِنْ أَوْقَعَهُ مُرَتَّبًا؛ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، أَوْ: ثُمَّ طَالِقٌ، أَوْ: طَالِقٌ بَلْ طَالِقٌ، أَوْ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، وَ: إِنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا، أَوْ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ: كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَأَشْبَاهِ هَذَا، لَمْ يَقَعْ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ.

وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَقَعَ بِهَا جَمِيعُ مَا أَوْقَعَهُ.

وَمَنْ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ، أَوْ عَدَدِهِ، أَوِ الرَّضَاعِ، أَوْ عَدَدِهِ بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ.

وَإِنْ قَالَ لِنِسَائِهِ: إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ، وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا أُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ.

وَإِنْ طَلَّقَ جُزْءًا مِنِ امْرَأَتِهِ مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا؛ كَأُصْبُعِهَا أَوْ يَدِهَا طَلُقَتْ كُلُّهَا، إِلَّا الظُّفُرَ وَالسِّنَّ